

1501049-89.2018.8.26.0642
Classe: Crimes Ambientais
Assunto: Crimes contra a Flora
Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares
Comarca: Ubatuba
Foro: Foro de Ubatuba
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 19/02/2022

... da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ubatuba
Foro de Ubatuba
3ª Vara

Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501049-89.2018.8.26.0642 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501049-89.2018.8.26.0642
Classe - Assunto:
Crimes Ambientais - Crimes contra a Flora
Documento de Origem:
Portaria, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2076762 - DEL.POL.UBATUBA,
2076762/2018 - DEL.POL.UBATUBA, 1870781 - DEL.POL.UBATUBA, 2076762 -
DEL.POL.UBATUBA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RICARDO BRAGA DE CARVALHO
Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

RICARDO BRAGA DE CARVALHO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nos artigos 38, 38-A e 48, todos da Lei nº 9.605/98.

Segundo a denúncia e o que consta nos autos de inquérito policial, no mês de julho de 2018, na Avenida Marginal, nº 495, Pereque Açú, na cidade e comarca de Ubatuba, o acusado danificou vegetação nativa secundária do Bioma Mata Atlântica em estágio médio de regeneração e floresta considerada de preservação permanente, bem como dificultou a regeneração natural da vegetação.

Boletim de Ocorrência Ambiental e Auto de Infração a fls. 06/11.

Laudo pericial acostado a fls. 33/35.

A denúncia foi recebida no dia 25 de janeiro de 2019 (fls. 42).

Em audiência designada para apresentação da proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público, o acusado não compareceu, embora devidamente intimado (fls. 83 e 84/86).

Defesa escrita a fls. 160/161.

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 168/169).

Em audiência, foi ouvida uma testemunha, bem como o acusado foi interrogado (fls. 201 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo devidamente comprovados os fatos narrados na denúncia, pugnou pela procedência parcial da ação, aplicando-se o princípio da consunção no tocante aos delitos tipificados nos artigos 38 e 38-A da Lei nº 9.605/98, bem como discorreu sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 204/207).

A Defesa, por sua vez, alegando insuficiência probatória e sustentando a ausência de dolo e a atipicidade da conduta, postulou pela absolvição do acusado, ou subsidiariamente, pleiteou pelo reconhecimento da circunstância atenuante referente a confissão espontânea (fls. 211/215).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é PROCEDENTE.

A materialidade e a autoria restaram plenamente demonstradas. Senão vejamos.

Na fase inquisitorial, o acusado alegou que o terreno já estava roçado no momento da aquisição, e que, tão somente, edificou um barraco no local (fls. 16).

Em Juízo, RICARDO afirmou que invadiu a área que estava abandonada, efetuiu a roçada e construiu uma moradia para si e seus familiares. Mencionou que existe um curso d'água nos fundos do terreno, bem como citou que possui antecedentes criminais.

Cumprе consignar que a confissão judicial constitui elemento de extrema validade probatória. Apenas especialíssima e incomum circunstância que evidencie a insinceridade tem o condão de afastar sua importância.

No mais, quando em harmonia com o restante da prova, seu acolhimento é medida de rigor, pois é cediço que "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 7ª ed., Atlas, São Paulo, pág. 469).

Nesse sentido:

"CRIME AMBIENTAL - confissão do apelante no IP e em Juízo - conexão com o restante da prova produzida - atipicidade por ausência de dano afastada, estudo sobre a planta que se mostrou insuficiente para afastar a prova acusatória - ignorância não apontada, por ser pessoa com contato social geral - penas bem dosadas - RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP - Apelação 0003199-80.2007.8.26.0294, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 31/05/2011).

"Crime ambiental. Dano à Unidade de Conservação (art. 40, 'caput', da Lei nº 9.605/98). Desmatamento de área de proteção ambiental para construção de moradia. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias de

Policiais Militares Ambientais. Confissão em Juízo, ademais. Princípio da insignificância. Hipótese excludente não prevista em lei. Não incidência do Código Florestal. Novatio legis in melius. Inocorrência. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento adequado. Necessidade de alteração da modalidade de pena substitutiva imposta. Inadequação da pena restritiva de direitos fixada pela origem. Apelo ministerial provido, e improvido o da defesa." (TJSP - Apelação 0000622-69.2011.8.26.0495, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Luís Soares de Mello, j. 04/11/2014).

Não obstante a confissão parcial exarada pelo acusado, noto que o Policial Militar Marcio Gonçalves relatou que, na data dos fatos, dirigiu-se ao local visando apurar uma denúncia que noticiava a existência de várias intervenções naquela localidade. Lá chegando, constatou a supressão de vegetação do tipo Floresta Alta de Restinga, em estágio médio de regeneração, bem como observou que havia uma casa de madeirite no terreno e, aos fundos, um curso d'água, motivo pelo qual é considerada como área de preservação permanente. Registrou que o acusado se apresentou como proprietário do imóvel, e ainda, indicou que o mesmo não possuía autorização emitida pelo órgão ambiental competente. Por fim, citou que existem várias habitações no entorno e que foram lavrados os respectivos autos de infração.

Deve-se ressaltar que, como toda testemunha os policiais militares assumem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, ficando sujeitos, como quaisquer outras pessoas, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho.

Seus depoimentos valem não pela condição que ostentam, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-los. Desse modo, não se pode acolher a alegação, feita frequentemente, de que o testemunho de policiais não pode embasar a condenação.

Ressalto, aliás, que seria um tanto contraditório que o Estado dotasse os seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosa, sem conferir crédito às suas versões quando chamados a prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Nesse sentido:

"Crime ambiental. Pesca predatória (art. 34, parágrafo único, II, L. 9.605/98). Preliminares inconsistentes. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de oitiva do acusado para revogação do sursis. Prescrição inócurrenente. Mérito. Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Ambientais. Confissão judicial. Validade. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento adequado, com oportuna substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Apelo improvido." (TJSP - Apelação 0002112-79.2008.8.26.0383, 4ª Câmara de Direito Criminal Rel. Luís Soares de Mello, j. 26/01/2016).

"Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. Imposição de regime inicial fechado. Necessidade. Incidência do artigo 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, com nova redação dada pela Lei nº 11.464/07. Alegação de inconstitucionalidade da norma afastada." (TJSP - Apelação 0000445-74.2014.8.26.0439, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 21/05/2015).

Desse modo, analisando o conjunto probatório amealhado nos autos, em especial, o Boletim de Ocorrência Ambiental e o Auto de Infração de fls. 06/11, a confissão perpetrada pelo acusado nas duas fases da persecução penal, o depoimento do policial militar colhido em Juízo, bem como o laudo pericial acostado a fls. 33/35, o qual apontou claramente que "(...) Quando da realização dos exames periciais, no dia 19/10/2018, foi constatado que houve o desmatamento da vegetação da referida área, bem como a presença de uma construção erigida em madeirite. Conforme o Boletim de Ocorrência Ambiental já mencionado, tratava-se de uma área de aproximadamente 0,01081ha, caracterizada como tendo vegetação nativa, sendo do bioma Mata Atlântica, floresta alta de restinga, secundária em estágio médio de regeneração, situada dentro de A.P.P. (Área de Preservação Permanente), às margens (menos de 50m) de curso d'água (de 10m a 50m de largura), fora de U.C. (Unidade de Conservação) e fora da faixa de preamar." (fls. 34/35), entendo ter restado inequívoca a demonstração da materialidade e autoria dos delitos pelo acusado.

Nesse diapasão, entendo que não há que se falar em aplicação do princípio da consunção, eis que os crimes ambientais em questão são autônomos, sendo, por conseguinte, inaplicável a consunção, a qual, como é notoriamente sabido, ocorre quando um fato definido como crime atua como fase de preparação ou de execução de outro crime mais grave, ficando, portanto, absorvido por este.

Outrossim, entendo que não há que se falar em erro de tipo e ausência de dolo, eis que o réu tinha conhecimento da existência de curso d'água nas proximidades de seu área e do impedimento de suprimir vegetação e edificar no local, porém, mesmo ciente, prosseguiu com a conduta.

Demonstrada, portanto, a PROCEDÊNCIA da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para o seu ato, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

1. Observando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal.
2. Na segunda fase, considerando a presença da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência (fls. 190/191 e 192/194), devem ser as mesmas compensadas, sem qualquer alteração nesta fase, pois "Conforme entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, pacificado por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.341.370/MT, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas." (AgRg no REsp nº 1457810/DF, 6ª Turma, Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.08.2014).
3. Diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no tocante ao delito previsto no artigo 38 da Lei nº 9.605/98; em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no tocante ao delito previsto no artigo 38-A da Lei nº 9.605/98, e 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com relação ao delito previsto no artigo 48 da referida lei.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, pois não há nos autos elementos que autorizem a fixação de valor mais elevado (cf. Artigo 60, do Código Penal).

O sentenciado iniciará o cumprimento da pena em regime semi aberto, o qual é compatível com as circunstâncias dos delitos por ele praticado e com suas condições pessoais, leia-se, reincidente.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ESCALADA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REDUÇÃO DAS PENAS – REGIME SEMI-ABERTO COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM TELA E COM AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDA A D. REVISORA, QUE REDUZIA AS PENAS, NOS TERMOS DE SUA DECLARAÇÃO DE VOTO (TJSP, Apelação nº 0037056-92.2015.8.26.0050, Rel. Des. Nuevo Campos, j. 25.02.2016).

O acusado responde ao presente processo solto, está preso por outros autos e poderá, no tocante ao presente, recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR RICARDO BRAGA DE CARVALHO, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 38 da Lei nº 9.605/98; ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 38-A da Lei nº 9.605/98; e ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso no artigo 48 da Lei nº 9.605/98. Os crimes foram cometidos em concurso material, de sorte a aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos por se tratar de réu reincidente (cf. Artigo 44, inciso II, do Código Penal).

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor da defensora nomeada, de acordo com os atos praticados (fls. 157).

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 19 de fevereiro de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA